

1500147-03.2022.8.26.0544

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Ezaú Messias dos Santos

Comarca: Itatiba

Foro: Foro de Itatiba

Vara: Vara Criminal

Data de Disponibilização: 19/08/2022

... da equipe especializada em combate ao narcotráfico, durante diligências em conhecido ponto de venda de drogas, avistaram o réu em atitude suspeita, indo até um arbusto próximo, pegando algo e entregando a transeuntes, em seguida recebendo algo em contrapartida; abordado, com o réu encontraram R\$ 46,00 e, em buscas pelo arbusto, localizaram as porções de drogas.

Concedida a liberdade ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Vara Criminal de Itatiba

Processo nº 1500147-03.2022.8.26.0544Fls. de

Aos 19 de agosto de 2022~~0~~, faço estes autos conclusos ao Meritíssimo Juiz de Direito titular da Vara Criminal da Comarca de Itatiba, Estado de São Paulo, Doutor EZAÚ MESSIAS DOS SANTOS.

Assistente Jud.: Thiago André Busso - M. 365.013

SENTENÇA

VISTOS.

MOISÉS GOMES DA SILVA NETO, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso nas penas do artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, porque no dia 13 de janeiro de 2022, por volta das 16h00, na Rua João Coletti, altura do nº 10, Bairro do Engenho, nesta cidade e comarca, tinha em depósito, para entrega ao consumo de terceiros, treze porções de crack, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Segundo a denúncia, policiais civis da equipe especializada em combate ao narcotráfico, durante diligências em conhecido ponto de venda de drogas, avistaram o réu em atitude suspeita, indo até um arbusto próximo, pegando algo e entregando a transeuntes, em seguida recebendo algo em contrapartida; abordado, com o réu encontraram R\$ 46,00 e, em buscas pelo arbusto, localizaram as porções de drogas. Concedida a liberdade provisória em audiência de custódia, notificado e citado o réu, pela defensora nomeada foi apresentada defesa prévia (fls. 70), sendo recebida a denúncia (fls. 60/61).

Em audiência de instrução por videoconferência, foram colhidos e gravados os depoimentos dos policiais civis e o interrogatório, seguindo-se alegações finais em que a representante do Ministério Público pediu a condenação nos termos da denúncia, ao passo que a Defesa, em essência, pediu a desclassificação para posse e, subsidiariamente, o reconhecimento de condições favoráveis na aplicação da pena. É o relatório.

FUNDAMENTO e DECIDO.

As provas autorizam a condenação.

A materialidade delitativa vem estampada nos laudos de constatação provisória (fls. 24) e de exame químico-toxicológico de (fls. 21/23) que resultaram positivo para a presença dos princípios ativos nas substâncias apreendidas.

Da mesma maneira, resultou certa a autoria, bem como a destinação das drogas apreendidas, qual seja, para o comércio ilícito.

Para fins de caracterização do narcotráfico, a Lei de Tóxicos estabelece diretrizes que devem ser observadas, destacando-se, dentre elas, as circunstâncias intrínsecas à natureza e à quantidade de substância apreendida, o local, as condições em que se desenvolveu a ação criminosa e a prisão, assim como conduta social e os antecedentes do agente.

No caso em apreço, todas as circunstâncias convergem para a caracterização do tráfico de drogas.

Vejamos.

O réu nada quis falar quando da lavratura do flagrante.

Em juízo, alegou que foi à biqueira comprar maconha para seu uso quando os policiais chegaram e o abordaram assim como outros usuários. Negou, assim, que estivesse vendendo drogas no local.

Versão isolada, não faz frente às versões firmes dos policiais de equipe especializada no combate ao narcotráfico.

Relataram os policiais civis que, durante diligência em conhecido ponto de venda de drogas, avistaram o réu em atitude suspeita numa pracinha: receber algo de um transeunte e de um ciclista; dirigir-se a uma moita e entregar. Abordado, em revista pessoal encontraram R\$ 46,00. Em buscas pelo local, no arbusto, encontraram treze porções de crack.

O policial Frederico disse que viram o réu duas vezes receber algo - de um transeunte e de um ciclista - em seguida dirigir-se a uma moita numa praça para pegar algo e fazer a entrega.

O policial Roberto relatou que o local é muito conhecido como ponto de venda de drogas e o réu estava parado na frente de uma praça quando, por duas vezes, recebeu algo de indivíduos, pegou algo numa moita e fez a entrega, em atividade típica de comércio de drogas, o que ensejou a abordagem.

Neste cenário, de se prestigiar a palavra segura dos policiais da equipe especializada no combate ao narcotráfico que não hesitaram em apontar o réu como o indivíduo que viram pegando algo e entregando a outras pessoas, exatamente no local em que acharam as drogas.

Ademais, não há prova alguma que tenham prendido o réu porque estava numa praça, apenas com o desiderato de aumentar a estatística de prisões, por mero deleite ou para angariar prestígio profissional.

Passo à dosimetria da pena.

Considerando que as circunstâncias preponderantes, conforme artigo 42 da Lei nº 11.343/06, não são desfavoráveis ao réu, uma vez que é primário e a quantidade de drogas indica o comércio varejista, fixo a pena-base no patamar mínimo legal, ou seja, cinco anos de reclusão e quinhentos dias-multa, a qual mantenho na segunda fase de dosimetria, porque a menoridade relativa não pode reduzir a pena aquém da mínima cominada.

Sendo o réu primário e não havendo prova de que se dedique a atividades criminosas ou que integre organização criminosa, mesmo porque os policiais disseram que não o conheciam nem tinham informações de trabalhava naquela biqueira, nos termos do parágrafo 4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/06, reduzo a pena no máximo permitido, ou seja, dois terços, tornando-a definitiva em um ano e oito meses de reclusão e pagamento de cento e sessenta e seis dias-multa.

Sem parâmetros para análise da situação econômica do réu, fixo o valor de cada dia-multa no mínimo legal, ou seja, um trigésimo do valor do salário mínimo vigente na época dos fatos, consoante dispõe o artigo 49, parágrafo 1º, combinado com artigo 60, caput, ambos do Código Penal.

Ante a pena fixada e as peculiaridades do caso concreto, consideradas as condições pessoais do réu e o comércio varejista, entendo possível a substituição da pena privativa de liberdade por duas penas alternativas, como faculta o parágrafo 2º do artigo 44 do Código Penal, em conformidade com a jurisprudência dos tribunais superiores.

No caso em apreço, presentes estão os requisitos do artigo 44 do Código Penal, porquanto é o acusado primário, sem antecedentes criminais, não se cuidando de crime praticado com violência ou grave ameaça e, inclusive, diminuta a pena aplicada, ante o reconhecimento da minoração prevista no parágrafo 4º do artigo 33

da Lei de Drogas, em seu grau máximo.

A culpabilidade, a conduta social e a personalidade permitiram a manutenção da pena-base no mínimo legal e a aplicação do redutor em grau máximo, restando a concessão de pena alternativa suficiente à reprovação e prevenção do crime.

Pena privativa de liberdade superior a um ano, cabível a substituição da pena privativa de liberdade por duas penas alternativas, quais sejam, uma multa no importe de dez dias-multa, no mínimo legal, e uma prestação de serviços de serviços à comunidade, a ser definida pelo juízo das execuções, na forma do artigo 46 do Código Penal, pelo período da pena privativa de liberdade.

Por fim, em caso de descumprimento das penas alternativas, impõe-se a fixação do regime aberto para o cumprimento da pena segregativa imposta.

Neste passo, atenta-se ao entendimento dos tribunais superiores no sentido de que a imposição indistinta de regime fechado para o cumprimento da pena no caso de tráfico de drogas privilegiado afronta os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, tangenciando a injustiça o fato de que a um réu primário, condenado à pena inferior a dois anos e a quem foi deferida a substituição da pena, seja imposto regime fechado para cumprimento da pena segregativa, não se olvidando, outrossim, das regras dispostas no artigo 33, parágrafos 2º e 3º, do Código Penal.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a ação penal para condenar MOISÉS GOMES DA SILVA NETO, qualificado nos autos, à pena privativa de liberdade de um ano e oito meses de reclusão, em regime aberto, e pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, calculada no mínimo legal, por infração ao artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, substituindo a pena privativa de liberdade por duas penas alternativas, quais sejam, uma multa no importe de dez dias-multa, no mínimo legal, e uma prestação de serviços de serviços à comunidade, a ser definida pelo juízo das execuções, na forma do artigo 46 do Código Penal, pelo período da pena privativa de liberdade.

Na forma do artigo 804 do Código de Processo Penal, condenado, o réu arcará com as custas processuais, observada a gratuidade de justiça a ele deferida.

Ante a pena fixada, sem necessidade de prisão cautelar, poderá o réu recorrer em liberdade.

Determino a perda do valor apreendido em favor da União.

Com o trânsito em julgado, intime-se para o cumprimento das penas alternativas.

P. I. C.

Itatiba, 19 de agosto de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA

PUBLICAÇÃO

Aos 19 de agosto de 2022, recebi estes autos em cartório com a r. decisão supra, a qual publico em Cartório. Escrevente: